

## **Standard Operating Procedure (SOP) for Offline NOC to Extract Ground Water**

राजस्थान राज्य में भूजल नियंत्रण सम्बन्धी दिनांक 10-02-25 को जारी Gazette Notification (**Annexure-15**) की पालना में भूजल दोहन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु जब तक विभाग का ऑनलाइन पोर्टल चालू नहीं हो जाता है तब तक के लिए ऑफलाइन अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु Standard Operating Procedure (SOP) निम्नानुसार रहेगी-

### **Standard Operating Procedure (SOP) for Offline NOC**

1. राज्य सरकार द्वारा जारी Gazette Notification दिनांक 10-02-25 में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सम्बंधित उपखंड अधिकारी (SDO) सक्षम अधिकारी होंगे तथा सम्बंधित जिला कलेक्टर अपील एवं प्रवर्तन अधिकारी होंगे | भूजल विभाग के सम्बंधित जिला अधिकारी इस हेतु तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे |
2. भूजल दोहन से सम्बंधित NOC के लिए भूजल विभाग मुख्यालय पर पृथक सेल स्थापित करेगा जो कि राज्य में NOC से सम्बंधित मॉनिटरिंग का कार्य करेगी |
3. राज्य के प्रत्येक उपखंड अधिकारी (SDO) अपने कार्यालय में भूजल दोहन से सम्बंधित NOC के लिए पृथक सेल स्थापित करेगा जो NOC से सम्बंधित आवेदन प्राप्त करने, आवेदन एवं संलग्न प्रपत्रों की जांच करने तथा NOC जारी करने एवं उससे सम्बंधित समस्त कार्य देखेगी |
4. सम्बंधित जिले में भू जल विभाग के प्रभारी भू जल वैज्ञानिक NOC से सम्बंधित प्रकरण के लिए मॉनिटरिंग अधिकारी होंगे | आवेदक द्वारा आवेदन की एक प्रति जिले में भू जल विभाग के प्रभारी भू जल वैज्ञानिक को भी प्रस्तुत की जावेगी | प्रभारी भू जल वैज्ञानिक का दायित्व रहेगा कि वह सम्बंधित उपखंड अधिकारी (SDO) कार्यालय के संपर्क में रह कर NOC से सम्बंधित त्वरित कार्यवाही करायेंगे |
5. राज्य सरकार द्वारा जारी Gazette Notification दिनांक 10-02-25 में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक सम्बंधित उपखंड अधिकारी (SDO) कार्यालय से संपर्क कर निर्धारित प्रारूप में (**फॉर्म नंबर - 1,2,3,4,5,6 में से जो उपयुक्त हो**) आवेदन भर कर आवश्यक समस्त दस्तावेजों (**Annexure-11**) तथा 100 रु. के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर (Notarized) शपथ पत्र (**Annexure -12**) / सूचनाओं के साथ उपखंड अधिकारी (SDO) कार्यालय में जमा कराना होगा साथ ही आवेदन की एक प्रति वह जिले में भू जल विभाग के प्रभारी भू जल वैज्ञानिक को भी प्रस्तुत करेंगे |

6. आवेदक को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन फीस 10,000/- रुपये (ई ग्रास के माध्यम से) जमा करवा कर चालान की प्रति आवेदन फॉर्म के साथ लगाकर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ई ग्रास में निम्नलिखित बजट हेड में फीस जमा करानी होगी:-

**0702- लघु सिंचाई**

**02- भूजल**

**101- ट्यूब वेल से प्राप्ति**

**(02)- भूजल दोहन से प्राप्ति**

**(01)- प्रक्रिया शुल्क, सेस तथा जुर्माना लगाने से प्राप्ति**

7. जो आवेदक नया उद्योग स्थापित करना चाहते हैं एवं जिनके पास Land Conversion सम्बन्धी दस्तावेजों के अतिरिक्त उद्योग चालू करने हेतु अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है ऐसे आवेदक Provisional NOC हेतु आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आवेदक को मात्र Land Conversion सम्बन्धी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ लगाने होंगे | Provisional NOC के लिए आवेदन शुल्क रु. 10,000 है तथा भू जल दोहन शुल्क Annexure -1 में वर्णित शुल्क का 1.5 गुणा होगा |
8. आवेदकों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर 4 तरह के भिन्न- भिन्न आवेदन फॉर्म के प्रारूप निर्धारित किये गए हैं | आवेदक उचित श्रेणी के आवेदन पत्र में ही आवेदन करेगा |
1. नए प्रोजेक्ट हेतु Provisional NOC हेतु आवेदन
  2. मौजूदा प्रोजेक्ट हेतु NOC आवेदन
  3. NOC रिन्यूअल हेतु आवेदन
  4. NOC में संशोधन हेतु आवेदन
9. उपखंड अधिकारी (SDO) आवेदन की उचित जांच (फॉर्म 7 के बिंदु संख्या 1 से 12 तक) के पश्चात आवेदक को भू जल दोहन के एक वर्ष के शुल्क का डिमांड नोट रजिस्टर्ड डाक एवं ई मेल द्वारा प्रेषित करेंगे |
10. उपखंड अधिकारी (SDO) आवेदन द्वारा जमा कराये गये डिमांड नोट की जांच (फॉर्म 7 के बिंदु संख्या 14 ) के पश्चात आवेदक को डिमांड नोट जमा करने की तिथि से 15 दिवस में अनापत्ति प्रमाण- पत्र (Annexure-13) मय शर्तों के (Annexure-14) जारी करेंगे और यह नोटिफिकेशन में वर्णित शर्तों के अनुरूप होगा | उक्त बाबत उपखंड अधिकारी (SDO), जिले में पदस्थापित प्रभारी भू जल वैज्ञानिक से तकनीकी सलाह ले सकते हैं |
11. उपभोक्ताओं और गतिविधियों को भू जल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करने की छूट Gazette Notification के बिंदु संख्या 2.0 के अनुसार रहेगी |
12. आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज Gazette Notification के अनुसार (Annexure-11) प्रस्तुत करने होंगे |
13. सभी उद्योग, माइनिंग तथा उद्योग एवं माइनिंग के अतिरिक्त प्रोजेक्ट जो कि भूजल का दोहन करेंगे, उनको भूजल दोहन का शुल्क Gazette Notification के बिंदु संख्या 3.2,

- Annex.1, के अनुसार देय होगा जो कि दोहन किये जाने वाले भूजल की मात्रा तथा क्षेत्र की श्रेणी (Annexure-7) के अनुसार होगा ।
14. उद्योग हेतु NOC, Gazette Notification के बिंदु संख्या 4 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जायेगी ।
  15. Over exploited area में नई Packaged Water Industry को NOC जारी नहीं की जायेगी चाहे वह MSME श्रेणी में ही हो ।
  16. माइनिंग हेतु NOC, Gazette Notification के बिंदु संख्या 5 में वर्णित सभी शर्तों के अधीन जारी की जायेगी ।
  17. उद्योग एवं माइनिंग के अतिरिक्त प्रोजेक्ट हेतु NOC, Gazette Notification के बिंदु संख्या 6 में वर्णित सभी शर्तों के अधीन जारी की जायेगी ।
  18. अनापत्ति प्रमाण- पत्र में सामान्य अनुपालन शर्तें Gazette Notification के बिंदु संख्या 7.0 के अनुसार होगी ।
  19. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के रिन्यूअल हेतु आवेदन, Gazette Notification के बिंदु संख्या 8 में वर्णित सभी शर्तों के अधीन जारी किया जायेगा ।
  20. आवेदक द्वारा NOC हेतु वांछित शर्तें पूरी नहीं करने पर Gazette Notification के बिंदु संख्या 9 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण- पत्र का रेफ्रजल एवं रेवोकेशन की कार्यवाही की जावेगी ।
  21. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश को अनुचित मानने की स्थिति में Gazette Notification के बिंदु संख्या 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सम्बंधित जिला कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है । अपील की प्राप्ति पर सम्बंधित जिला कलेक्टर, अपीलार्थी एवं सक्षम अधिकारी को सुनवाई के उचित अवसर देते हुये अपील का निस्तारण करेंगे ।
  22. अनापत्ति प्रमाण-पत्र में संशोधन की प्रक्रिया Gazette Notification के बिंदु संख्या 11 के अनुसार रहेगी । इसकी फीस Annexure- 4 के अनुसार देय होगी । इस हेतु प्रस्तावक को संशोधित अनापत्ति प्रमाण- पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप (फॉर्म-6) में आवेदन, बिंदु संख्या 5 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा ।
  23. अनापत्ति प्रमाण-पत्र में वर्णित शर्तों की अनुपालना की मॉनिटरिंग Gazette Notification के बिंदु संख्या 12 के अनुसार की जावेगी, जिसके अनुसार:-
    - i. प्रभावी अनुपालना, मॉनिटरिंग एवं शिकायतों के निवारण हेतु सक्षम अधिकारी, उपखंड अधिकारी (SDO) उचित युक्ति विकसित करेंगे ।
    - ii. सम्बंधित जिला कलेक्टर NOC की शर्तों के उल्लंघन पर प्रवर्तन उपाय जैसे - अनाधिकृत भूजल निकासी की संरचना को सील करना, बिजली सप्लाई को काटना एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित करना सम्बन्धी कार्यवाही करेंगे ।
    - iii. NOC की किसी भी शर्त के उल्लंघन पर प्रस्तावक, Annexure- 5 के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे ।
  24. आवेदक को शपथ पत्र के बिंदु संख्या 16 में, पूर्व में केन्द्रीय भू जल बोर्ड (CGWB) से NOC के सम्बन्ध में हुई कार्यवाही का विवरण सही प्रकार से देना होगा । गलत जानकारी भरने पर आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । CGWB में, आवेदन की तिथि तक आवेदक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की राशि बकाया होने पर NOC जारी नहीं की

जावेगी | सम्बंधित उपखंड अधिकारी (SDO) आवेदक को CGWB द्वारा आवेदन की तिथि तक आवेदक के विरुद्ध निकाली गई किसी भी प्रकार की बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित करेंगे |

25. जिला कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी (बिंदु संख्या 13 के अनुसार शक्तियों का प्रत्यायोजन) उनके सम्बंधित क्षेत्राधिकार में अनाधिकृत कूप को सील करेंगे, बिजली सप्लाई काटेंगे | अधिकृत अधिकारी दोषी के विरुद्ध Environment (protection) Act 1986 (समय-समय पर संशोधित) के सेक्शन 15 के अनुसार उचित कार्यवाही करेंगे |
26. Gazette Notification के बिंदु संख्या 14 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र की विभिन्न शर्तों का पालन न करने पर प्रस्तावित जुर्माने की दरें (पेनल्टी), Annexure -5 के अनुसार देय होगी |
27. उद्योग, माइनिंग तथा उद्योग एवं माइनिंग के अतिरिक्त अन्य प्रोजेक्ट इकाईयों के द्वारा अनाधिकृत भू जल दोहन के सम्बन्ध में प्रस्तावक, पर्यावरण क्षतिपूर्ति के भुगतान का जिम्मेदार होगा जो कि उनके द्वारा दोहन किये गए भूजल की मात्रा के अनुसार होगा | पर्यावरण क्षतिपूर्ति की दरें Gazette Notification के Annexure-1 में वर्णित भू जल दोहन की दरों का 15 गुणा x दिनों के हिसाब से होगा |
28. Gazette Notification के बिंदु संख्या 17 के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय भू जल संरक्षण एवं प्रबंधन समिति गठित की जानी है एवं उसके अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा | अतः इन समितियों के सदस्य सचिव जो कि भू जल विभाग के जिला अधिकारी है, समिति से सम्बंधित कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होंगे |
29. इस Gazette Notification के तहत प्राप्त होने वाली राशि को राज्य के Consolidated Fund में जमा किये जाने की जिम्मेदारी भू जल विभाग की होगी जिसे भू जल विभाग के वरिष्ठतम लेखा अधिकारी द्वारा मॉनिटर किया जायेगा |